

1. 개정이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조제1항에 따른 재검토기한이 도래하여 알기 쉬운 법령 입안기준에 따라 자구 등을 수정하는 등 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 과태료 부과 사전통지·의견제출 및 감경안내 주체를 지원장으로 통일 (제3조제1항)
- 나. 과태료 납부고지서 발급번호의 지원약호를 명확하게 함(안 제4조제3항)
- 다. 과태료 부과 및 수납관리대장을 전자적 방법으로 기록·관리할 수 있도록 근거 마련(제4조제5항)
- 라. 과태료 납부기한이 토요일 또는 공휴일인 경우에 그 다음 날을 납부기한 일자로 하도록 조문 정비(제5조제2항)
- 마. 「질서위반행위규제법」에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에 과태료 부과 및 징수절차는 종료하는 조문 반영(제6조제2항)
- 바. 「질서위반행위규제법」에 따른 중복 감경 불가 대상 반영(제6조제3항)
- 사. 차기 재검토기한 반영을 위한 기준 일자 수정(제8조)
- 아. 신고위반행위 확인보고서 서식 삭제(별지 제2호서식)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「수산물질병 관리법」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

수산생물 휴대검역물 신고위반에 대한 과태료 부과징수 규정 일부 개정(안)

수산생물 휴대검역물 신고위반에 대한 과태료 부과징수 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "규정은 「수산생물질병 관리법」"을 "규정은 「수산생물질병 관리법」"으로, "높이는데"를 "높이는 데"로 한다.

제2조의 제목 "(신고위반행위 확인 및 사전통지서 발급)"을 "(신고위반행위 확인)"으로 하고, 같은 조를 다음과 같이 한다.

제2조(신고위반행위 확인) 수산생물검역관은 법 제57조제2항제2호에 따른 위반 사실을 인지한 때에는 위반행위를 한 사람(이하 "처분대상자"라 한다)에 대하여 과태료 부과 및 징수 절차를 진행해야 한다.

제3조의 제목 "(의견진술)"을 "(사전통지 및 의견제출)"로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 제2항 및 제4항으로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 국립수산물품질관리원 지원장(이하 "지원장"이라 한다)은 처분대상자에게 별지 제1호서식의 과태료 부과 사전통지·의견제출 및 감경 안내서(이하 "사전통지서"라 한다)를 발급해야 한다. 이 때 사전통지서의 발급일자는 수산생물검역관이 위반행위를 인지한 날로 한다.

제3조제2항(종전의 제1항) 중 "수산생물검역관"을 "지원장"으로, "과태료 부과를"을 "제1항에 따른"으로, "관할 지원장에게 서면 또는 구두로 의견을 진술하거나 필요한 자료를"을 "의견을"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 지정된 기일까지 의견 제출이 없는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다.

제3조제4항(종전의 제2항) 중 "처분대상자의 의견진술은 별지 제3호서식에 의하며, 처분대상자가 구술로 의견을 진술하는"을 "지원장은 제3항에 따라 처분대상자가 말로 의견을 진술한"으로, "의하여"를 "따른"으로 하고, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 처분대상자는 제2항에 따른 의견제출 기한 이내에 별지 제3호서식의 의견제출서를 제출하거나 말로 의견을 제출할 수 있으며, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

제4조제1항부터 제3항까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항을 제5항으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제5항(종전의 제4항) 중 "수산생물검역관은 제1항"을 "제1항"으로, "기록·관리하여야"를 "기록·관리(전자적 방법에 따른 기록·관리 포함)해야"로 한다.

① 지원장은 제3조에 따른 의견제출 기한이 경과한 이후에 별지 제4호서식의 과태료 납부고지서(이하 "납부고지서"라 한다)를 발급하여 과태료를 부과해야 한다. 이 때 고지일자는 사전통지서의 발급일자로부터

터 15일이 경과한 날로 한다.

② 처분대상자가 과태료 처분에 대한 의견이 없어 공항·항만 등의 위반 현장에서 과태료를 납부하려는 경우에는 사전통지서의 의견진술 포기란에 서명하도록 한 후 납부고지서를 발급하여 현장에서 과태료를 부과 및 징수한다. 이 때 납부고지서의 고지일자는 사전통지서의 발급일자와 동일한 날로 한다.

③ 납부고지서의 발급번호는 각각 회계연도 4자리와 지원약호 3자리 및 연도별 일련번호 4자리로 구성하여 매긴다. 이 때 지원약호는 다음 각 호에 따른다.

1. 부산지원: B01
2. 인천지원: I02
3. 인천공항지원: I03
4. 서울지원: S04
5. 평택지원: P05
6. 장항지원: J06
7. 목포지원: M07
8. 완도지원: W08
9. 여수지원: Y09
10. 제주지원: J10
11. 통영지원: T11
12. 포항지원: P12

13. 강릉지원: G13

14. 전주지원: J14

④ 납부고지서 중 "세입징수관명"란에는 분임세입징수관명을 기입하고, "계좌번호"란에는 국립수산물품질관리원 지원의 국고수입계좌를 기입한다.

제4조의2 중 "「질서위반행위규제법」 제17조의2 및 같은법 시행령 제4조의2"를 "「질서위반행위규제법」 제17조의2 및 같은 법 시행령 제4조의2"로 한다.

제5조제1항 단서 중 "납부하고자 하는"을 "납부하려는"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "공휴일"을 "토요일 또는 공휴일"로 한다.

제6조제1항 중 "관할 지원장"을 "지원장"으로, "납부하고자 하는 경우"를 "납부하려는 경우"로, "납부하고자 하는 경우를"을 "납부하려는 경우를"로 하고, 같은 조 제2항을 제3항으로 하며, 같은 항(종전의 제2항) 제1호 중 "「국민기초생활 보장법」 제2조"를 "「국민기초생활 보장법」 제2조"로 하고, 같은 항 제2호 중 "「한부모가족 지원법」 제5조"를 "「한부모가족지원법」 제5조"로 하며, 같은 항 제3호 중 "「장애인복지법」 제2조"를 "「장애인복지법」 제2조"로 하고, 같은 항 제4호 중 "「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4"를 "「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4"로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 각 호 외의 부분 본문 중 "관할 지원장은 제3조제1항에 따른"을 "지원장은 제3조에 따른 사전통지 및"으

로, "당사자"를 "처분대상자"로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "다만"을 "다만, 각 호의 감경 사유가 여러 개 있는 경우라도 중복하여 감경할 수 없으며"로 한다.

② 처분대상자가 제1항에 따라 감경된 과태료를 납부한 경우에는 과태료 부과 및 징수절차는 종료한다.

제7조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "관할 지원장은 제1항에 따른 이의제기가 있는 경우에는"을 "제1항에 따른 이의제기를 받은 지원장은 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에"로, "이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 「질서위반행위규제법」 제21조에 따라 처분대상자"를 "처분대상자"로, "통보하여야"를 "통보해야"로 하며, 같은 항 각 호 외의 부분 단서 중 "그러하지 아니하다"를 "그렇지 않다"로 한다.

① 제4조에 따른 과태료 부과에 불복하는 처분대상자는 과태료 부과 통지를 받은 날부터 60일 이내에 서면으로 이의제기를 할 수 있다. 이때 이의제기는 별지 제6호서식의 과태료 부과에 대한 이의제기서에 따른다.

제8조 중 "국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"을 "국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "2021년 1월 1일"을 "2023년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

별지 제2호서식을 삭제한다.

부 칙 <제58호, 2023.12.1.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

현행	개정안
제1조(목적) 이 <u>규정은 「수산물 질병 관리법」</u> (이하 “법”이라 한다) 제57조제2항제2호, 같은 법 시행령 제20조에 따라 휴대 검역물 신고위반에 대한 과태료 부과·징수에 필요한 세부 절차 및 방법을 정함으로써 과태료 관련 업무의 일관성을 유지하고 효율성을 <u>높이는데</u> 그 목적이 있다.	제1조(목적) -- <u>규정은 「수산물 질병 관리법」</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>높이는데</u> ----- ---
제2조(신고위반행위 확인 및 사전 통지서 발급) ① 수산물검역 관은 법 제57조제2항제2호에 따 른 위반 사실을 인지한 때에는 위반행위를 한 사람(이하 “처분 대상자”라 한다)에게 별지 제1 호서식의 과태료 부과 사전통지 · 의견제출 및 감경 안내서(이 하 “사전통지서”라 한다)를 발 급하고, 별지 제2호서식의 신고 위반행위 확인보고서를 국립수 산물품질관리원 지원장(이하 “관할 지원장”이라 한다)에게	제2조(신고위반행위 확인) 수산물 물검역관은 법 제57조제2항제2 호에 따른 위반 사실을 인지한 때에는 위반행위를 한 사람(이 하 “처분대상자”라 한다)에 대 하여 과태료 부과 및 징수 절차 를 진행해야 한다.

보고하여야 한다.

② 사전통지서의 발급일자는 수
산생물검역관이 위반행위를 인
지한 날로 한다.

제3조(의견진술) <신 설>

① 수산생물검역관은 처분대상
자가 과태료 처분에 대한 의견
이 있는 경우 과태료 부과를 사
전통지 받은 날로부터 15일 이
내에 관할 지원장에게 서면 또
는 구두로 의견을 진술하거나
필요한 자료를 제출할 수 있도
록 알려주어야 한다. <후단 신
설>

② 처분대상자의 의견진술은 별

제3조(사전통지 및 의견제출) ①
국립수산물품질관리원 지원장
(이하 “지원장”이라 한다)은 처
분대상자에게 별지 제1호서식
의 과태료 부과 사전통지·의견
제출 및 감경 안내서(이하 “사
전통지서”라 한다)를 발급해야
한다. 이 때 사전통지서의 발급
일자는 수산생물검역관이 위반
행위를 인지한 날로 한다.

② 지원장-----

----- 제1항에 따른 ----

---- 의견을 -----

----- . 이 경우 지
정된 기일까지 의견 제출이 없
는 경우에는 의견이 없는 것으
로 본다.

④ 지원장은 제3항에 따라 처분

지 제3호서식에 의하며, 처분대상자가 구술로 의견을 진술하는 경우에는 별지 제3호서식에 의하여 진술의견의 요지를 정리하여 처분대상자로 하여금 확인하게 한 후 서명 또는 날인하도록 한다.

<신 설>

제4조(과태료 부과 및 납부고지서의 발급) ① 과태료의 부과는 별지 제4호서식의 과태료 납부고지서(이하 “납부고지서”라 한다)에 따르며, 발급번호는 각각 회계연도 4자리와 기관기호 2자리 및 연도별 일련번호 4자리로 구성하여 다음의 예와 같이 부여한다.

예) 2012-10-0001 : 2012(연도)-10(○○지원)-0001(연도별 일련번호)

② 납부고지서의 고지일자는 처

대상자가 말로 의견을 진술한 -

----- 따

른 -----

---.

③ 처분대상자는 제2항에 따른 의견제출 기한 이내에 별지 제3호서식의 의견제출서를 제출하거나 말로 의견을 제출할 수 있으며, 그 주장을 증명하기 위한 증거자료 등을 제출할 수 있다.

제4조(과태료 부과 및 납부고지서의 발급) ① 지원장은 제3조에 따른 의견제출 기한이 경과한 이후에 별지 제4호서식의 과태료 납부고지서(이하 “납부고지서”라 한다)를 발급하여 과태료를 부과해야 한다. 이 때 고지일자는 사전통지서의 발급일자로부터 15일이 경과한 날로 한다.

② 처분대상자가 과태료 처분에

분대상자에 대한 15일간의 의견진술 기회를 부여하기 위하여 사전통지서의 발급일자로부터 15일이 경과한 날로 한다. 다만, 처분대상자가 사전통지서의 의견진술 포기란에 서명하고 공항·항만 등의 위반 현장에서 납부하고자 하는 경우에는 사전통지서의 발급일자와 동일한 날로 한다.

③ 납부고지서 중 “세입징수관명”란에는 분임세입징수관명을 기입하고, “계좌번호”란에는 국립수산물품질관리원 지원의 국고수입계좌를 기입한다.

대한 의견이 없어 공항·항만 등의 위반 현장에서 과태료를 납부하려는 경우에는 사전통지서의 의견진술 포기란에 서명하도록 한 후 납부고지서를 발급하여 현장에서 과태료를 부과 및 징수한다. 이 때 납부고지서의 고지일자는 사전통지서의 발급일자와 동일한 날로 한다.

③ 납부고지서의 발급번호는 각각 회계연도 4자리와 지원약호 3자리 및 연도별 일련번호 4자리로 구성하여 매긴다. 이 때 지원약호는 다음 각 호에 따른다.

1. 부산지원: B01
2. 인천지원: I02
3. 인천공항지원: I03
4. 서울지원: S04
5. 평택지원: P05
6. 장항지원: J06
7. 목포지원: M07
8. 완도지원: W08
9. 여수지원: Y09
10. 제주지원: J10
11. 통영지원: T11

<신 설>

④ 수산생물검역관은 제1항에 따라 납부고지서를 발급한 경우에는 별지 제5호서식의 과태료 부과 및 수납관리대장에 기록·관리하여야 한다.

제4조의2(신용카드 등에 의한 과태료 납부) 「질서위반행위규제법」 제17조의2 및 같은법 시행령 제4조의2에 따라 처분대상자는 과태료 납부대행기관을 통하여 신용카드 등으로 과태료를 낼 수 있다.

제5조(납부기한) ① 납부고지서의 납부기한은 고지일로부터 15일이내로 한다. 다만, 처분대상자가 사전통지서의 “의견진술포기란”에 서명하고 공항·항만

12. 포항지원: P12

13. 강릉지원: G13

14. 전주지원: J14

④ 납부고지서 중 “세입징수관명”란에는 분임세입징수관명을 기입하고, “계좌번호”란에는 국립수산물품질관리원 지원의 국고수입계좌를 기입한다.

⑤ 제1항-----

----- 기록·
관리(전자적 방법에 따른 기록·관리 포함)해야 ---.

제4조의2(신용카드 등에 의한 과태료 납부) 「질서위반행위규제법」 제17조의2 및 같은법 시행령 제4조의2-----

-----.

제5조(납부기한) ① -----

-----.

② 제1항에 따른 납부기한이 공휴일인 경우에는 그 다음 날을 납부기한 일자로 한다.

<신 설>

_____ 납부하려는

_____.

② _____ 토
요일 또는 공휴일 _____
 _____.

경우 납부하려는

--- 납부하려는 경우를 -----

-----.

② 처분대상자가 제1항에 따라
감정된 과태료를 납부한 경우에
는 과태료 부과 및 징수절차는
종료한다.

③ 지원장은 제3조에 따른 사전
통지 및 ----- 처분대상자

-----.

다만,
각 호의 감경 사유가 여러 개

상자에 대하여는 감경할 수 없다.

1. 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자

2. 「한부모가족 지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자

3. 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애의 정도가 심한 장애인

4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람

5. (생략)

제7조(이의제기) ① 「질서위반행위규제법」 제20조제1항에 따른 이의제기는 별지 제6호서식의 과태료 부과에 대한 이의제기서에 따른다.

② 관할 지원장은 제1항에 따른 이의제기가 있는 경우에는 별지

있는 경우라도 중복하여 감경할 수 없으며-----

--.

1. 「국민기초생활 보장법」 제2조-----

2. 「한부모가족지원법」 제5조-----

3. 「장애인복지법」 제2조----

4. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4-----

5. (현행과 같음)

제7조(이의제기) ① 제4조에 따른 과태료 부과에 불복하는 처분대상자는 과태료 부과 통지를 받은 날부터 60일 이내에 서면으로 이의제기를 할 수 있다. 이때 이의제기는 별지 제6호서식의 과태료 부과에 대한 이의제기서에 따른다.

② 제1항에 따른 이의제기를 받은 지원장은 이의제기를 받은

제7호서식의 과태료 부과에 대한 이의제기 통보서를 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 「질서위반행위규제법」 제21조에 따라 처분대상자의 주소지를 관할하는 지방법원에 통보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 2. (생략)

날부터 14일 이내에 -----
----- 처분대상자-----

----- 통보해야
-----.

그렇지 않다.

1. 2. (현행과 같음)

제8조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월31일)까지를 말한다마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를

제8조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」
----- 2023
년 7월 1일 -----
----- 6월 30일-----

하여야 한다.

[별지 제2호서식]

신고위반행위 확인 보고서		담 당	주 무	지원장	결 재
1. 처분대상자	성 명				
	생 년 월 일				
	주 소				
	연 락 처				
2. 위반일시·장소					
3. 위반내용					
4. 근거법령					
5. 과태료 부과금액					
6. 증거자료					
7. 기타 참고사항					
위와 같이 「수산생물질병관리법」 제57조제1항제2호 위반 사항을 확인하고 과태료 부과 사전통지 및 의견제출 안내서를 발급하였기에 보고합니다. 년 월 일 (보고자) 소속·직급·성명 (서명)					

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

해야 ----.

<삭제>